catores[1] eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commississent, qua reus per praevaricationem absolutus est.

7 *Ulpianus libro quarto de censibus* In omnibus causis, praeterquam in sanguine[2], qui delatorem corrupit, ex senatus consulto pro victo[3] habetur.

XVI[4].

DE RECEPTATORIBUS.

1 *Marcianus libro secundo publicorum iudiciorum* Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo[5] latere diu potest: et praecipitur, ut perinde puniantur atque latrones. in pari causa habendi sunt, qui[6], cum adprehendere latrones possent, pecunia accepta vel subreptorum parte dimiserunt.

2 *Paulus libro singulari de poenis paganorum* Eos, apud quos adfinis vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos neque severe admodum puniendos: non enim par est eorum delictum et eorum, qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt.

XVII[7].

DE FURIBUS BALNEARIIS.

1[8] *Ulpianus libro octavo de officio proconsulis*[9] Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt[10] et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena eorum[11] operis publici temporarii modum non egrediendum. idem et in balneariis furibus. sed si telo se fures defendunt vel effractores vel ceteri his similes nec quemquam[12] percusserunt, metalli poena vel honestiores relegationis[13] adficiendi erunt.

2 *Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum* Sed si interdiu furtum fecerunt, ad ius ordinarium remittendi sunt.

3 *Paulus libro singulari de poenis militum* Miles, qui in furto balneario adprehensus est, ignominia mitti debet.

XVIII[14].

DE EFFRACTORIBUS ET EXPILATORIBUS.

1 *Ulpianus libro*[15] *octavo de officio proconsulis* De his, qui carcere effracto evaserunt, sumendum supplicium divi fratres Aemilio Tironi rescripserunt. Saturninus etiam probat in eos, qui de carcere eruperunt sive effractis foribus sive conspiratione cum ceteris, qui in eadem custodia erant, capite puniendos[16]: quod si per neglegentiam custodum evaserunt, 1 levius puniendos. Expilatores, qui sunt atrociores fures (hoc enim est expilatores), in opus publicum vel perpetuum vel temporarium dari solent, honestiores autem ordine ad tempus moveri vel fines patriae iuberi excedere. quibus[17] nulla specialis poena rescriptis principalibus inposita est: idcirco causa cognita liberum erit arbitrium statuendi ei qui cog- 2 noscit. Simili modo et sacculari et derectarii[18] erunt puniendi, item effractores. sed enim divus Marcus effractorem equitem Romanum, qui effracto perforatoque pariete[19] pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere iussit provincia Africa, unde erat, et urbe et Italia. oportebit autem aeque et in effractores et in ceteros supra scriptos causa cognita statui[20], prout admissum suggerit, dummodo ne quis in plebeio operis publici poenam vel in honestiore relegationis excedat.

2 *Paulus libro singulari de officio praefecti vigilum* Inter[21] effractores varie animadvertitur. atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi fustibus caesi in metallum dari solent: diurni vero effractores post fustium castigationem in opus perpetuum vel temporarium dandi sunt.

XVIIII[22].

EXPILATAE HEREDITATIS.

1 *Marcianus libro tertio institutionum* Si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione divi Marci cavetur.

2 *Ulpianus libro nono de officio proconsulis* Si expilatae hereditatis crimen intendatur, praeses[23] provinciae cognitionem suam accommodare debet: cum enim furti agi non potest, solum superest auxi- 1 lium praesidis. Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel post aditam antequam res ab herede possessae sunt. nam in hunc casum furti actionem non competere palam est: quamvis ad exhibendum agi posse, si qui vindicaturus exhiberi desideret, palam sit.

3 *Marcianus libro secundo publicorum iudiciorum* Divus[24] Severus et Antoninus rescripserunt electionem esse, utrum quis velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum urbi vel apud praesides agere an hereditatem a possessoribus iure ordinario vindicare.

4 *Paulus libro tertio responsorum* Res hereditarias omnium heredum fuisse communes, et ideo eum, qui expilatae hereditatis crimen obicit et optinuit, etiam coheredi profuisse videri.

5 *Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum* Uxor expilatae hereditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur.

6 *Paulus libro primo ad Neratium* Si rem hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. *Paulus:* rei hereditariae furtum non[25] fit sicut nec eius, quae sine domino est, et nihil mutat existimatio subripientis[26].

XX[27].

STELLIONATUS.

1 *Papinianus libro primo responsorum* Actio stellionatus[28] neque publicis iudiciis neque privatis actionibus continetur.

2 *Ulpianus libro octavo ad Sabinum* Stellionatus iudicium famosum quidem non[29] est, sed coercitionem extraordinariam habet.

3 *Idem libro octavo de officio proconsulis* Stellionatus accusatio ad praesidis cognitionem spectat. 1 Stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur: quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. maxime autem in his

(1) praevaricationes *F* (2) sanguinis *Brencmann* (3) convicto *Cuiacius*

(4) *Sab.* 1; *Pap.* 2. — *Bas.* 60, 27. — *Cf. Cod.* 9, 39 (5) latronum *ins.* (6) *sic S*, quia *F*

(7) *Sab.* — *Bas.* 60, 12, 54 (8) = *Coll.* 7, 4, 1. 2 (9) sub titulo de furibus *add. Coll.* (10) fures ad forum remittendi sunt diurni, nocturni extra ordinem audiendi *Coll.* (11) dummodo in poena eorum sciamus *Coll.* (12) *sic Coll.*, quiquam *F* (13) vel honestiores legationis *F*, humiliores, honestiores vero relegatione *Coll.*

(14) *Sab.* 1; *Pap.* 2. — *Bas.* 60, 28 (15) libro *bis F* (16) puniendos] animadvertendum *scr.* (17) quibus] quia iis *scr.* (*similiter Hal.*) (18) deretractarii *F* (19) pariete *F* (20) statuit *F* (21) in *edd.*

(22) *Sab.* 1...3; *Pap.* 4...6. — *Bas.* 60, 29. — *Cf. Cod.* 9, 32 (23) praesens *F* (24) divi *scr.* (25) non *om. F* (26) subripuentis *F*

(27) *Pap.* 1; *Sab.* 2. 3; *Ed.* 4. — *Bas.* 60, 30. — *Cf. Cod.* 9, 34 (28) stellaonatus *F* (29) non *del.*

locum habet: si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in solutum dederit: nam hae omnes species stellionatum continent. sed et si quis merces supposuerit vel obligatas averterit vel si corruperit, aeque stellionatus reus erit. item si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari. et ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet, 2 nec est opus species enumerare. Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli haec poena in plebeis egredi. in his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio vel ab ordine 3 motio remittenda est. Qui merces suppressit, specialiter hoc crimine postulari potest.

4 *Modestinus libro tertio de poenis* De periurio, si sua pignora esse quis in instrumento iuravit, crimen stellionatus fit, et ideo ad tempus exulat.

XXI[1].

DE TERMINO MOTO.

1 *Modestinus libro octavo regularum* Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro condicione admittentium coercitione transigendum.

2[2] *Callistratus libro tertio de cognitionibus* Divus Hadrianus[3] in haec verba rescripsit: 'Quin 'pessimum factum sit eorum, qui terminos finium 'causa positos propulerunt[4], dubitari non potest. 'de poena[5] tamen modus ex condicione personae et 'mente facientis magis statui potest: nam si splendi-'diores personae sunt[6], quae convincuntur, non du-'bie occupandorum alienorum finium causa id ad-'miserunt[7], et possunt in tempus, ut cuiusque pa-'tiatur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, 'si senior, recisius. si vero alii negotium gesserunt 'et ministerio functi sunt, castigari et ad opus 'biennio dari[8]. quod si per ignorantiam aut fortuito 'lapides[9] furati sunt, sufficiet[10] eos verberibus de-'cidere'[11].

3 *Idem libro quinto de cognitionibus* Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos, qui terminos statutos extra[12] suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est: nam in terminos singulos, quos eiecerint[13] locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari iubet[14]: et eius 1 actionem petitionem ei qui volet esse iubet. Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi dominus dominave mul-2 tam sufferre maluerit. Hi quoque, qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum convertunt, ut ex arbore[15] arbustum aut ex silva novale aut aliquid eiusmodi faciunt, poena plectendi sunt pro persona et condicione et factorum violentia.

XXII[16].

DE COLLEGIIS[17] ET CORPORIBUS.

1 *Marcianus libro tertio institutionum* Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. sed[18] permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque 1 Severus rescripsit. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur[19]. 2 Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit.

2 *Ulpianus libro sexto de officio proconsulis* Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt.

3 *Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum* Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur: sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se 1 partiri[20]. In summa autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat[21]. 2 Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum.

4 *Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum* Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci *ἑταιρείαν* vocant. his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant[22]. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata[23] esse. nam illuc ita est: *ἐὰν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ ναῦται*[24] *ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ θιασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα*[25].

---

(1) *Ed.* — *Bas.* 60, 31 (2) *cf. Coll.* 13, 3, 2 (3) Terentio Gentiano XVII k. Sept. se III cos [*a. p. Chr.* 119] *addit Ulpianus* (4) protulerunt *dett.* (5) de poena] poenae *Coll.* (6) sunt personae *Coll.* (7) non dubito quin occupandorum alienorum finium causa id admiserint *Coll.* (8) et ad opus biennio dari] et sic in biennium aut triennium ad opus publicum dari *Coll.* (9) usus causa *ins. Coll.* (10) sufficit *Coll.* (11) decidere] coerceri *Coll.* (12) extran *F* (13) eicerint *F* (14) *cf. lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia c.* 55 (*gromat. ed. Lachm. p.* 264): quique termini hac lege statuti erunt, ne quis eorum quem eicito neve loco moveto sciens dolo malo. si quis adversus ea fecerit, is in terminos singulos, quos eiecerit locove moverit sciens dolo malo, sestertium quinque milia nummum in publicum eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto (15) ex arvo *Goesius*

(16) *Sab.* 1...3; *Pap.* 4. — *Bas.* 60, 32, 1...4 (17) illicitis *add. ind. F* (18) sed] senatus consulto *scr. cf. legi collegii Dianae et Antinoi constituti a p. Chr.* 133 (*Henzen inscr. n.* 6086) *praescriptum* kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani). Quib[us coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volen[t in fune]ra, in it collegium coeant neq(ue) sub specie eius collegi nisi semel in mense c[oeant con]ferendi causa, unde defuncti sepeliantur (19) *sic ordina et supple:* permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant [conferendi causa]: sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat (ne sub ... coeat *fortasse del.*). quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit (20) patiri F^2, pater F^1 (21) celebratur *dett.* (22) corrupant *F* (23) tranlata *F* (24) *ἢ ἱερῶν ὀργίων θῦται scr.* (25) *id est:* quod si pagus vel curiales vel sacrarum epularum (?) vel mensae vel sepulcri communione iuncti vel sodales vel qui ad praedam faciendam negotiationemve proficiscuntur quidquid horum inter se constituerint, id ratum esse, nisi publicae leges obstent

XXIII[1].

DE POPULARIBUS ACTIONIBUS.

1 *Paulus libro octavo ad edictum* Eam popularem actionem dicimus, quae suum[2] ius populi tuetur.

2 *Idem libro primo ad edictum* Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem[3].

3 *Ulpianus libro primo ad edictum* Sed si ex eadem causa saepius agatur, cum idem factum sit, 1 exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur. In popularibus actionibus is cuius interest praefertur.

4 *Paulus libro tertio ad edictum* Popularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet.

5 *Idem libro octavo ad edictum* Qui populari actione convenietur, ad defendendum[4] procuratorem dare potest: is autem, qui eam movet, procuratorem dare non potest.

6 *Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum* Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum ad eos res pertineat.

7 *Paulus libro quadragensimo primo ad edictum* Populares actiones non transeunt ad eum, cui restituta est hereditas ex Trebelliano senatus consulto. 1 Item qui habet has actiones, non intellegitur esse locupletior.

8 *Ulpianus libro primo ad edictum* Omnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra annum extenduntur.

LIBER QUADRAGESIMUS OCTAVUS.

I[5].

DE PUBLICIS IUDICIIS[6].

1 *Macer libro primo de publicis iudiciis* Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis, Pompeia parricidii, Iulia peculatus, Cornelia de testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica, Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annona.

2 *Paulus libro quinto decimo ad edictum praetoris* Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate. nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur: tunc enim civitas retinetur. non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est[7].

3 *Ulpianus libro trigensimo quinto ad Sabinum* Publica accusatio reo vel rea ante defunctis permittitur[8].

4 *Paulus libro trigensimo septimo ad edictum* Interdum evenit, ut praeiudicium[9] iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis: nam in his de re familiari agitur.

5 *Ulpianus libro octavo disputationum* Is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus: constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum, sed in- 1 nocentia reus purgetur. Illud incertum est, utrum ita demum accusare potest, si fuerit liberatus, an et si poenam subierit: est enim constitutum ab imperatore nostro et divo patre eius post damnationem accusationem quem inchoare non posse. sed hoc puto ad eos demum pertinere, qui vel civitatem vel 2 libertatem amiserunt. Inchoatas plane delationes ante damnationem implere eis et post damnationem permissum est.

6 *Marcianus libro quarto decimo institutionum* Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta in quacumque causa criminis extincti debet is cognoscere, cuius de pecuniaria re cognitio est.

7 *Macer libro secundo iudiciorum publicorum* Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. itaque ex eo crimine, quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in privato iudicio infamiam condemnato importat, veluti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum.

8 *Paulus libro singulari de iudiciis publicis* Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit, durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur.

9 *Marcianus libro primo de iudiciis publicis* Sciendum est, si in capitali causa suum servum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi, et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini.

10 *Papinianus libro secundo definitionum* Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente iustis rationibus admittitur: nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur.

11 *Maecianus libro decimo de iudiciis publicis* Servus per procuratorem domini aeque ac per dominum defendi potest.

12 *Modestinus libro tertio de poenis* Custodias auditurus[10] tam clarissimos viros quam patronos causarum, si omnes in civitate provinciae quam regit 1 agunt[11], adhibere[12] debet. Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et nocentes, qui duriorem animadversionem indigent, differat.

13 *Papinianus libro quinto decimo responsorum* Accusatore defuncto res[13] ab alio, iudicante prae- 1 side provinciae, peragi potest. Ad crimen iudicii publici persequendum frustra procurator intervenit,

(1) *Ed.* 1...6. 8; *Sab.* 7. — *Bas.* 60, 32, 5...12 (2) suum] sua vi *scr.* (3) idoneorum F^1, idoniorum F^2 (4) defendum *F*

(5) *Sab.* 1. 3...9. 11; *Ed.* 2. 12; *Pap.* 10. 13. 14. — *Bas.* 60, 33. — *Cf. Inst.* 4, 18 (6) de iudiciis publicis *ind. F* (7) ex quibus poena est pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio *scr.* (8) perimitur *S* (9) per privatum iudicium *ins. sec. B* (10) auditurum *F* (11) custodias auditurus in civitate provinciae quam regit tam clarissimos viros quam patronos causarum omnes, si in civitate agunt *scr.* (12) adhiberi *F* (13) reus *Hal.*